

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Ofendido (art. 201 do CPP)

A “VÍTIMA” do crime também tem participação na produção de provas no processo penal.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Em primeiro lugar, esse depoimento do ofendido só ocorrerá se possível. É óbvio. Se ocorreu um homicídio consumado, não será possível.

Bem, sendo possível, a vítima do crime será chamada para depor. No caso, o CPP indica que o ofendido deverá:

- Será qualificado.
- Perguntar sobre as circunstâncias da infração.
- Perguntar quem seja ou presuma ser o seu autor.
- Indicar provas.

Vamos complementar o estudo por meio de perguntas e respostas.

O ofendido é obrigado a comparecer perante do juiz para esse depoimento?

SIM, veja o CPP:

Art. 201. (...)

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.

O ofendido será comunicado dos atos processuais?

SIM, alguns atos, veja o CPP

Art. 201. (...)

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico.

Quase sempre há medo do ofendido ao depor, ao se encontrar novamente com o acusado em juízo. Há medidas para proteger o ofendido?

SIM, veja as previsões do CPP:

Art. 201. (...)

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.

§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

É isso queridos.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

A “VÍTIMA” do crime será ouvida no processo penal?

SIM, veja o CPP:

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

O ofendido é obrigado a comparecer perante do juiz para esse depoimento?

SIM, veja o CPP:

Art. 201. (...)

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.

O ofendido será comunicado dos atos processuais?

SIM, alguns atos, veja o CPP:

Art. 201. (...)

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico.

Quase sempre há medo do ofendido ao depor, ao se encontrar novamente com o acusado em juízo. Há medidas para proteger o ofendido?

SIM, veja as previsões do CPP:

Art. 201. (...)

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.

§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino



Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
